

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ASSET PLAN RECAUDACIÓN LIMITADA
CON
AGUSTIN PRIETO JIMENEZ**

En Santiago de Chile, a 04 de Abril 2023 entre ASSETPLAN Recaudación Limitada, rol único tributario número 76.306.153-1, representada, según se acreditará, por **JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT**, Chileno, Casado, Ingeniero Civil, cedula de identidad número 14.119.304-K, ambos con domicilio en Augusto Leguía Norte 100, of 1406, Las Condes, Santiago, por una parte, adelante también la “Prestadora”; y por la otra de **AGUSTIN PRIETO JIMENEZ**, Chileno, Soltero, Ingeniero Comercial, cedula de identidad número 18.934.012-5, con domicilio en Agua Del Palo 561, Vitacura, en adelante indistintamente también la “Contratante”, se ha convenido el siguiente contrato de prestación de servicios

PRIMERO: Antecedentes.-

(i) La Contratante es dueña de los siguientes inmuebles, en adelante los “Inmuebles”:

Nº	Dirección	Condominio	Nº	Comuna
1:	Rivas 1061	Parque La Aguada - Edificio Silva	Departamento 1606	San Miguel
2:	Rivas 1061	Parque La Aguada - Edificio Silva	Estacionamiento 240	San Miguel
3:	Rivas 1061	Parque La Aguada - Edificio Silva	Bodega 222	San Miguel

En la actualidad el Inmueble está arrendado a un tercer arrendatario o bien será arrendado en el futuro próximo, bajo las condiciones y plazos que la Contratante informará a la Prestadora debidamente.

La Contratante requiere contar con los servicios de recaudación de las rentas de arrendamiento del Inmueble y pago de gastos generales.

(ii) La Prestadora es una sociedad dedicada a los servicios de recaudación de flujos, que cuenta con la capacidad y experiencia para la prestación de los servicios que la Contratante requiere.

SEGUNDO: Objeto del Contrato.-

La Contratante encomienda y contrata a la Prestadora, quien a través de su representante legal indicado en la comparecencia, acepta y se obliga a prestar los servicios de recaudación de las rentas mensuales de los contratos de arrendamiento que la Contratante celebra, y pago de gastos asociados, en adelante “los Servicios”.

En particular, los Servicios incluirán:

- (i) Cobrar y percibir las rentas mensuales de arrendamiento y el mes de garantía correspondiente;
- (ii) Pagar, por cuenta de la Contratante, los gastos comunes, los gastos de consumo domiciliario de servicios básicos en periodos vacantes, el pago de los servicios de corretaje, multas u otras deudas que afecten a la propiedad; y otros conceptos que indique la Contratante. Todos estos pagos serán financiados con los fondos provenientes de las rentas de arrendamiento recaudadas por la Prestadora;
- (iii) En caso que exista cambio de arrendatario, pagar, por cuenta de la Contratante, la totalidad de los gastos, ya sean comunes o de consumo domiciliario, más aquellos gastos de reparación en que incurra para dejar la propiedad en estado de volver arrendarse. Dichos pagos serán financiados con las rentas de arrendamiento, vigentes o futuras. En caso que no se suscriba un nuevo contrato de arrendamiento, la Contratante estará obligada a reembolsar a la Prestadora la totalidad de los gastos en que haya incurrido por los conceptos antes señalados;
- (iv) En caso de incumplimiento por parte del arrendatario correspondiente, la Prestadora deberá pagar a la sociedad prestadora de los servicios de corretaje los gastos de inscripción en el boletín comercial, con los fondos recaudados provenientes de la renta mensual de arrendamiento; y,
- (v) Transferir a la Contratante el saldo de los fondos obtenidos por las rentas de arrendamiento a la cuenta bancaria que esta designe. El depósito en la cuenta bancaria de los fondos señalados estará condicionado al pago efectivo de la renta por parte del arrendatario y se hará en un plazo máximo de cinco días a contar de éste.

Los Servicios se extenderán a las rentas mensuales de arrendamiento de los contratos vigentes y a las rentas de los contratos de arrendamiento celebrados en el futuro por la Contratante cuyo objeto sean los Inmuebles.

TERCERO: Precio.-

En remuneración por los servicios, la Contratante pagará a la Prestadora la suma mensual equivalente al 6% de la renta de arrendamiento de los Inmuebles. Sin perjuicio de lo antes señalado, el servicio será costo cero por los primeros 12 meses.

Este honorario será descontado por la Prestadora de los fondos recaudados por las rentas mensuales de arrendamiento, antes de efectuar el depósito del saldo en la cuenta

bancaria designada por la Contratante. En caso que el arrendatario pague en forma anticipada dos o más rentas mensuales de arrendamiento, el cobro se hará efectivo sobre el monto total de lo pagado.

En el evento de existir cambios en interpretaciones o cambios impositivos o en sus interpretaciones que generen que estos servicios deban ser afectos a IVA, éste será traspasado o recargado a la Contratante.

CUARTO: Vigencia del Contrato.-

El presente contrato comenzará a regir desde esta fecha y tendrá una duración de un año, prorrogándose automáticamente por períodos de un año cada uno, salvo que alguna de las partes contratantes le ponga término dándole a la otra un aviso por escrito mediante carta certificada o notarial, dirigida al domicilio señalado en el presente contrato, o por cualquier otro medio que acredite fehacientemente la recepción de dicho aviso, con a lo menos 30 días de anticipación al vencimiento del período pactado o de la prórroga que estuviese rigiendo.

QUINTO: Cláusula Arbitral.-

Toda diferencia o controversia que se suscite entre las partes de este Acuerdo, con ocasión del mismo, ya sean referidas a su validez, interpretación, cumplimiento, incumplimiento, terminación o cualesquiera otra, de cualquier naturaleza que fuere, incluyendo las cuestiones relativas a la validez de esta misma cláusula y a la designación de árbitros que ella contiene, serán resueltas por un árbitro mixto, esto es, de derecho en cuanto al fondo y arbitrador en cuanto al procedimiento. El Árbitro será designado de común acuerdo entre las Partes y en subsidio por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para lo cual las partes confieren poder especial irrevocable a dicha entidad, para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al árbitro mixto de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

SEXTO: Domicilio.-

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la Comuna de Santiago, Región Metropolitana.

SÉPTIMO: Avisos y Notificaciones.-

Todos los avisos y notificaciones que se realicen con motivo u ocasión de este contrato deberán dirigirse a los domicilios indicados por cada parte en la comparecencia de este instrumento, y/o vía correo electrónico a cada parte, según se indica a continuación:

- (i) "Asset Plan Recaudación Limitada": contacto@assetplan.cl
- (ii) AGUSTIN PRIETO JIMENEZ: agustinprietoj@gmail.com

Cualquier cambio en la información precedente deberá comunicarse oportunamente y por escrito a la otra parte, según procediere, y en su defecto, tendrá pleno valor el aviso enviado a las partes a los domicilios y/o a los correos electrónicos antes señalados.

OCTAVO: Personería.-

La personería de Don JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT, para actuar en representación de la sociedad "Asset Plan Recaudación Limitada" consta de la escritura pública de 7 de junio de 2013, otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha.

NOVENO: Ejemplares.-

El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.



JOSÉ IGNACIO TORRETTI SCHMIDT
pp. ASSETPLAN Recaudación Ltda.
Rut: 14.119.304-K

AGUSTIN PRIETO JIMENEZ
Rut: 18.934.012-5

Datos Personales del Comitente:

Nombre: AGUSTIN PRIETO JIMENEZ

Nacionalidad: Chileno

Estado Civil: Soltero

Cédula nacional de identidad: 18.934.012-5

Dirección: Agua Del Palo 561, Vitacura

Correo electrónico: agustinprietoj@gmail.com

Teléfono Fijo: +56979450041

Celular: +56979450041

Verificado y firmado por
Esign S.A.



Documento con Validez Legal Ley N°19.799

(4 páginas)

Creado el Martes, 29 de Abril de 2025

-N°Docto: c6731384-9ac1-4c10-bdd3-724c2e6fdf35

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado del documento, verifíquelo en <https://validate.gofirmex.com>

Los certificados utilizados por GoFirmex cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma.



Agustín
Prieto Jiménez
18934012-5
agustinprietoj@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 30-04-2025 a las 11:33:48 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1746027228447
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>